



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/50/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

1 טולדנו רחל

התובעים

2 טולדנו שרלי

באמצעות ב"כ: עו"ד אורי מיטלר
סולד הנריאטה 8ב, באר שבע
טל': 08-8682026 פקס: 08-8682027

נגד

חיון חמדה
בלפור 34, באר שבע

הנתבעת

פסק דין

א. כללי:

- ענייננו בבית המשותף הידוע כגוש 38025 חלקה 62 הממוקם ברחוב בלפור 34 באר שבע (להלן: "**הבית המשותף**"). בבית המשותף 4 דירות – שתי דירות בקומת הקרקע (תתי חלקות 1 ו-2) ושתי דירות בקומה הראשונה (תתי חלקות 3 ו-4). חלקה של כל דירה ברכוש המשותף הוא 1/4. לאף אחת מהדירות לא רשומה הצמדה כלשהי.
- התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 4 הממוקמת בקומה הראשונה בבית המשותף. הנתבעת היא אשתו של מר מאיר חיון ז"ל בעל הזכויות הרשום בדירה הידועה כחלקת משנה 2 הממוקמת בקומת הקרקע בבית המשותף. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם.
- עניינה של התביעה במתן צו עשה שיורה לנתבעת לפרק את החומה שנבנתה שלא כדין על שטחי הרכוש המשותף, להסיר את המצלמות שהותקנו על ידה, להעתיק את מיקום דוד השמש שהתקינה הנתבעת בגג המשותף לגג המחסן שברשותה ולסלק את הפסולת שצברה הנתבעת בשטחי הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/50/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. למען שלמות התמונה יצוין כי בתחילה הוגשה התביעה גם כנגד נתבעים נוספים, מר מרדכי סויסה וגב' סיגל סויסה (להלן: "סויסה"), אך הסכסוך בנוגע לסויסה הסתיים בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים בתום דיון ההוכחות (להלן: "דיון ההוכחות") שנערך ביום 28.3.22 אשר ניתן להן תוקף של פסק דין.

ב. טענות הצדדים בתמצית:

5. לטענת התובעים הנתבעת בנתה חומה בשטח המשותף תוך השארת מעבר צר ולא סביר להולכי רגל הנכנסים לבית מכיוון רחוב בלפור. נטען כי התובע 2 הוא נכה המתנייד על כסא גלגלים והמעבר הצר הממוקם בסמוך לחנייתו שברחוב בלפור מקשה על נגישותו לדירתו. עוד נטען כי המעבר הצר מקשה על נגישות של אמבולנסים המגיעים בתדירות גבוהה לאור מצבו הרפואי של התובע 2. התובעים צירפו תמונה אשר לטענתם צולמה בשנת 1996 המעידה על קיומה של חומה נמוכה ללא ההגבהה הקיימת כיום (צורפה כנספח ת/1 לתיק מוצגים). כן צוין כי באשר לחומה זו ניתן צו הריסה בשנת 1994 כנגד בעלה של הנתבעת מר מאיר חיון ז"ל (צורף כנספח 7 לתצהירי התובעים). התובעים טענו כי על ידי בניית החומה סיפחה הנתבעת לדירתה שטח משותף וזאת בלא שניתנה לה הסכמה מפורשת של כלל בעלי הדירות ואף לא הסכמה שבשתיקה. בנוסף טענו התובעים כי הנתבעת התקינה על גבי הקירות החיצוניים של הבית המשותף ארבע מצלמות באופן הפוגע בפרטיותם וזאת ללא שקיבלה את ההסכמות הנדרשות. כך לטענתם מצלמה אחת מכוונת לכניסה לדירתם, מצלמה שניה מכוונת לכיוון רכבם וכן למעבר הכניסה האחורית לדירתם ושתי מצלמות נוספות מכוונות לפינת הכניסה ולמעבר הכניסה הקדמית לדירתם. עוד טענו התובעים כי אופן העברת הצנרת במהלך העתקת מיקום דוד השמש של הנתבעת מגג הבית המשותף לגג השכן בוצע בצורה רשלנית והצנרת כיום גלויה ורופפת. לסיום נטען כי הנתבעת צוברת פסולת בניין ומרכזת אותה בחצר הבית המשותפת.

6. לפיכך דרשו התובעים לחייב את הנתבעת להרוס את החומה שנבנתה בשטח המשותף ללא היתר וללא הסכמתם, להסיר את המצלמות שהתקינה הנתבעת, לחייב את הנתבעת להעביר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/50/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את דוד השמש לגג המחסן השייך לה וכן לחייבה לפנות את פסולת הבניין שהשליכה בחצר המשותפת.

7. יצוין כי הנתבעת לא הגישה כתב הגנה ואף לא הגישה תצהירים. יחד עם זאת היא התייצבה לרוב הדיונים שהתקיימו כאשר לחלקם הגיעה יחד עם בתה ובמסגרתם שטחה את טענותיה ואף הגישה סיכומי טענות.

8. הנתבעת בסיכומיה טענה כי החומה קיימת מעל 50 שנה ומשמשת כהגנה מפני כניסת זרים לדירתה. עוד טענה הנתבעת כי השביל הורחב על ידי באופן המאפשר גישה לדירת התובעים ללא כל בעיה. הנתבעת טענה כי הקיר הנוסף שנבנה בסוף השביל נבנה בהוראות חברת הגז למען ביטחון הדיירים וכדי שיוכלו לקבל בלוני גז מהחברה המספקת. לעניין המצלמות טענה הנתבעת כי התקנתן מהווה שימוש סביר וכי המצלמות אינן מכוונות לדירת התובעים ולכן אינן פוגעות בפרטיותם. התובעת טענה כי דוד השמש הועתק וכיום מותקן על גג השכן המתגורר מול דירת התובעים, כאשר אינו נוזל ואינו מקשה על הכניסה לחדר המדרגות כפי שנטען. לעניין הצנרת טענה הנתבעת כי מדובר בצנרת הקיימת מאז שהתובעים נכנסו לדירתם ולמרות שמספר רב של פעמים ביקשה הנתבעת להביא בעל מקצוע שיסדר את צנרת דוד השמש כך שתותקן בצורה אסתטית כפי שדרשו התובעים, סירבו התובעים לשתף פעולה.

ג. השתלשלות ההליכים:

9. ביום 12.7.21 נערך על ידי ביקור בבית המשותף בנוכחות התובעים, בתה של הנתבעת, סויה ובאי כוח הצדדים. בתום הביקור הוצע לצדדים מתווה פשרה וזאת כדי לסיים את הסכסוך בדרך השלום ולשם שמירה על יחסי שכנות טובים ותקינים, למרות זאת התובעים לא נתנו הסכמתם למתווה שהוצע. לפיכך בהחלטתי מיום 28.3.22 נקבע התיק לדיון הוכחות.

10. להלן יפורטו ממצאי הביקור כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מיום 13.7.21: "אתמול נערך ביקור בבית המשותף מושא התביעה שבכותרת. הצדדים הראו לי את החצר שסופחה לדירת הגב' חמדה חיון. בתוך חצר זו מצויה פסולת רבה וכן פחי צבע רבים וחול. עוד הראו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/50/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לי את שביל הגישה ללוח החשמל התחום משני צדיו בחומות שתוחמות את החצרות שסופחו לדירות הנתבעים. במרכז השביל הופיעה ירוקת. בסוף שביל זה מצוי צדו האחורי של חדר המדרגות אשר לגביו טענו התובעים כי שימש כמחסן לנתבעים. בעת הביקור היה השטח נקי מצידוד ולא היה נראה כי משמש עוד כמחסן. לאחר מכן הציגו הצדדים את החומה העוטפת את הבית המשותף מצדו של רחוב השומר. חומה זו כמו גם החומות האחרות ברחבי הבית המשותף בנויה באופן חלקי בלבד והיא אינה מסתיימת בגבול החלקה אלא נותר פתח. לטענת התובעים יש לאפשר גישה מצד זה לאמבולנס וזאת לצרכיו הרפואיים של התובע אשר הינו נכה המתנייד בכיסא גלגלים ונזקק בתדירות גבוהה לשירותי אמבולנס. הצדדים הראו לי עוד את יציקת הבטון של משפחת סויסה שנבנתה על חצר משותפת שסופחה לדירת סויסה וכן את בורות הביוב שנבנו על יציקת הבטון. לטענת התובעים גם לאחר הסיפוחים של הנתבעים נותר שטח משותף רחב וגדול אשר יכול לשמש את התובעים ואת בעל הדירה הנוסף בבית המשותף ולמעלה מכך אף התובעים בנו בעבר בשטח זה ועל כך מעידה יציקת הבטון שמצויה בו אך החליטו מטעמים להרוס זאת. לטענת התובעים לאור נכותו של התובע הם מעוניינים בבניית מעלון שיצא מתוך השטח שסופח לגב' חיון".

11. ביום 28.3.22 התקיים דיון הוכחות בנוכחות הצדדים, במסגרת הדיון הגיעו התובעים להסכמות עם סויסה להן ניתן תוקף של פסק דין, כך שכל שנותר בפניי כעת הוא התביעה בעניין הנתבעת בלבד.

ד. דיון והכרעה:

12. אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בכלל החומר המונח בפניי הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית הכל כפי שיפורט להלן:

החומה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/50/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בהתאם לעובדות שפורטו לעיל הנתבעת סיפחה לעצמה שטח משותף בצורת ח' הסמוך

לדירתה וגידרה אותו בחומה, להלן יוצגו תמונות להמחשת הדברים:



14. סעיף 3 לתקנון המוסכם של הבית המשותף דנן קובע כדלקמן:

"כל בעל דירה יהיה רשאי להוסיף תוספת בניה לדירתו ובתנאי שיקבל תחילה את הסכמת מנהל מקרקעי ישראל והרשויות המוסמכות לתכנון ובניה ובתנאי שהשטח הכולל של דירתו ושל תוספות הבניה שביצע ו/או שברצונו לבצע לא יעלו על חלקו באחוזי הבניה המרביים המותרים ו/או המאושרים לחלקה בשלמותה וחלקו זה הוא כשיעור חלקה של דירתו ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/50/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף של הבית המשותף. הסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף לבנות תוספות דלעיל נתונה בזאת מראש. כל בעל דירה יהא רשאי לתקן צו רישום הבית כבית משותף כדי להתאימו, להוסיף את תוספת הבנייה לדירתו וכל יתר בעלי הדירות נותנים בזה את הסכמתם מראש". קרי, כל בעל דירה בבית המשותף דן אשר ברצונו לבצע תוספת בניה לדירתו לא נדרש לקבלת הסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף וזו נתונה לו מראש בכפוף לכך שיציג את הסכמת רשות מקרקעי ישראל וכן היתר לאותה תוספת מרשויות התכנון.

15. האם בניית החומה על ידי הנתבעת מהווה תוספת בניה לפי סעיף זה? איני נדרשת להכריע בשאלה זו זאת כיוון שגם אם הייתה החומה עולה כדי תוספת בניה (דבר שאינו ברור כלל ועיקר) הרי שכדי לחסות תחת סעיף 3 לתקנון יש להציג היתר בניה. הנתבעת לא הציגה היתר בניה באשר לחומה. למעלה מכך מן החומר המונח בפניי עולה כי ביום 8.5.94 ניתן כנגד מר מאיר חיון ז"ל גזר דין המורה על הריסת החומה (נספח 7 לתצהירי התובעים). לפיכך בניית החומה על ידי הנתבעת אינה נכללת בסעיף זה הפוטר מקבלת הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף.

16. כיוון שלא קיים היתר לבניית החומה ולפיכך אין מחלוקת שהחומה אינה חוסה בגדרי סעיף 3 לתקנון תיבחן בניית החומה בראי סעיפי חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). בהתאם לסעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין - "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". בסעיף 62 (א) לחוק נקבע כי ניתן לשנות תקנון ברוב של 2/3 מבעלי הדירות, אולם - "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". הנה כי כן, רק בהסכמת כל בעלי הדירות ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף לדירה מסוימת.

17. בהקשר זה יפים דבריו של המלומד א. אייזנשטיין (יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113) "הצמדה" הנה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו - בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/50/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד... ראוי להדגיש כי שימוש פיזי בשטח מסוים של הרכוש המשותף במשך תקופה ממושכת אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש הצמדת שטח זה לדירתו. רק הצמדה הנעשית על פי הוראות החוק, מעניקה לו זכות קניינית בה".

18. הוא הדין בכל הנוגע לשימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין. כך נפסק, כי גם לשם עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראו: ע"א 2525/92, **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור נ' נעים ששון**, תק-על (2) 732, י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף**, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

19. בניגוד למתן זכות קניינית ברכוש משותף, היכולה להיעשות כאמור רק על דרך של הצמדה, ניתן ליתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, בהסכמתם של כל בעלי הדירות. על הגדרתו של מוסד רשיון זה עמדה פרופ' נ. זלצמן ("רשיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24): "רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע..."

20. הפסיקה קבעה כי הסכמה למתן רשיון שימוש במקרקעין יכולה להיות גם בעל פה ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא (ראו: ע" (3), 78, עמ' 84-85, ע"א (חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, [פורסם בנבו] תק-מח 2004(1), (להלן- "**פרשת בובליל**") 5244, ע"א 19/81 **בנימין**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/50/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביני נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח', פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 רוזנקס נ' הוטרר, פד"י לא (382(1).

21. כמו כן, קיימת האפשרות לחזור מהסכמה על דרך של מתן רשות לשימוש במקרקעין להבדיל ממתן זכות קניינית. (ראו ת.א. (ת"א) 2816/03, **ציפורה קונצ'צקי נ' דליה שפלן**, פורסם בנבו 3.4.06). יחד עם זאת, נקבע כי קיימת הגנה שתוענק לבעלי הרישיון וזאת לאור הסתמכותם והשקעתם בכספים רבים בכדי לא להתיר שינוי נסיבות המצדיק חזרה מן ההסכמה (ראו: ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 **לוי נ' ויימן ואח'**, פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם באתר נבו)).

22. בביתם דוגמת הבית המשותף דנן בהם יש מעט דירות וחצר גדולה משותפת נוהגת לעיתים רבות חלוקה מוסכמת של השימוש ברכוש המשותף. כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף ניתנות תמורות, כך שכל בעל דירה מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף ועושה בו שימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף.

23. חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות, החייבות, להיעשות על דרך של הצמדה תוך קבלת תוקף רישומי לכך, בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין. החזרה מהסכמה בדבר חלוקת שימוש כזו לא תעשה בנקל ושינויה של אותה חלוקה מוסכמת עשוי לחייב הסכמה חדשה בין בעלי הדירות לחלוקה אחרת (ראו: ע"א (תל אביב- יפו) 1791/08 **לוי נ' טובה**, (פורסם בתקדין, ביום 23.1.12)).

24. מעיון בחומר המצוי בפניי ולאחר שנשמע התיק בפניי לא מצאתי כי בענייננו ניתנה הסכמה מאת התובעים לשימוש ייחודי לנתבעת בשטח המשותף הסמוך לדירתה אותו גידרה. לא שוכנעתי כי קיימת חלוקה כפי שתוארה לעיל בין בעלי הדירות בבית המשותף. אמנם הוכח לפניי כי בעבר הקימו התובעים מחסן ושלד של יחידת דיור על גבי השטח המשותף (ראו עמוד 9 שורות 1-2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/50/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ושורות 13-15 לפרוטוקול דיון ההוכחות) אך אלו פונו זה מכבר כך שכיום התובעים לא עושים כל שימוש ייחודי בשטח זה.

25. התרשמתי כי החומה שנבנתה על ידי הנתבעת או מי מטעמה גורמת לכך שהחצר המשותפת נחזית להיות גינתה הפרטית של הנתבעת ויוצרת תיחום אשר מונע משאר מבעלי הדירות, לרבות התובעים, את השימוש ברכוש המשותף. אם כך, הנתבעת סיפחה לעצמה שטח מן הרכוש המשותף ומבצעת בו שימוש ייחודי המצריך הסכמת בעלי הדירות כולם. אלא שבענייננו לא הוכיחה הנתבעת כי התובעים הסכימו באופן מפורש או משתמע לוותר על זכותם זו. נהפוך הוא. לאורך כל הדרך התנגדו התובעים להגבהה ולהמשכה של החומה, זאת נלמד מעדות התובעת ואף מהמכתבים הרבים שצורפו כנספח 16 לתצהירי התובעים המוכיחים כי פנו לעיריית באר שבע בבקשות חוזרות ונשנות לפירוק החומה. משלא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי קיבלה את ההסכמות הנדרשות להגבהת החומה המהווה שימוש ייחודי ברכוש המשותף, אני מורה כי הנתבעת תהרוס את החומה הבנויה בתוך השטחים המשותפים.

מצלמות

26. הצבת מצלמות הפכה בשנים האחרונות לתופעה נפוצה. מצלמות מותקנות כיום הן במקומות ציבוריים והן במקומות פרטיים. הדבר מעורר סוגיות כבדות משקל של זכויות יסוד שעניינן הגנה על הקניין מחד והגנה על הפרטיות מאידך, אשר לעיתים מתנגשות זו בזו. על כן, יש צורך למצוא את נקודת האיזון בין זכויות אלו ולשם כך יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו שכן נקודת האיזון עלולה להיות שונה ממקרה אחד למשנהו.

27. דברים אלה יפים אף מקום בו מותקנות מצלמות בבתים משותפים. פרק ו' לחוק המקרקעין, העוסק בבתים משותפים, נועד להסדיר את הזכויות שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות. בעלות של דירה בבית משותף שונה מזכות הבעלות "הקלאסית" ומוגבלת במגבלות הנובעות מאופיו של הבית המשותף, המתאפיין בניהול משותף בהתאם להחלטות המתקבלות על ידי רוב בעלי הדירות ובצורך לנהוג בתום לב כלפי בעלי הדירות האחרות בבית. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/50/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדרים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם (ראו ע"א 7112/93 **צודלר בתיה נ' יוסף שרה**, פ"ד מח(5), 550).

28. סוגיית התקנת מצלמות במרחב המשותף נדונה בהרחבה על ידי כב' המפקחת (כתוארה דאז) אסתי שחל בפסק הדין בתיק 151/15 **משה נגר נ' יוחנן יעקובוב** (פורסם בנבו, 09.10.2016) שם נקבע, בין היתר, כדלקמן: "**ברי כי בעל דירה בבית משותף זכאי להתהלך בתחומי הבית המשותף בין בדירתו ובין ברכוש המשותף מבלי שתיפגע זכותו לפרטיות, ומבלי שירגיש ששלוות חייו או חירותו מאוימים על ידי בעל דירה אחר בבית המתחקה, כפי שמצאתי במקרה דנן, אחר תנועותיו ומעשיו בכל רגע נתון. זכות הקניין כוללת את הזכות הבסיסית להתהלך בתחומי הבית המשותף ללא חשש למעקב ופגיעה בפרטיות, וזאת יש לאפשר לתובעים**".

29. לאחר שבחנתי את המקרה דנן על רקע פסקי הדין דלעיל ועיינתי בכל התמונות המופיעות בפניי אני סבורה כי ארבעת המצלמות כפי שהן מוצבות היום פוגעות בפרטיות התובעים. יחד עם זאת אני מכירה ביכולתן של המצלמות להעניק תחושת ביטחון ולשמש כאמצעי הרתעה מפני זרים ועל כן אני מורה כי הנתבעת רשאית להותיר מצלמה אחת אשר תוצב בזווית המכוונת לדירתה בלבד ולא לכיוון דירת התובעים או לרכוש המשותף. למעלה מן הצורך יצוין כי בדיון ההוכחות הוכח לפני כי אף לתובעים קיימת מצלמה אשר מצלמת את רכבם ועל כן איני רואה פסול בכך שהנתבעת תותיר מצלמה אחת שתצלם את דירתה בלבד (לעניין זה ראו שורות 11-12 בעמוד 6 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

דוד שמש

30. באשר לטענת התובעים לעניין העתקת מיקומו של דוד השמש, שני הצדדים אישרו בסיכומיהם כי מיקום הדוד הועתק כך שכיום אין דוד השמש מצוי על גג הבית המשותף. בנוסף, לא שוכנעתי כי דוד השמש שהותקן על ידי הנתבעת בגג הבית המשותף גרם לבעיות רטיבות כפי שנטען על ידי התובעים, זאת בהסתמך על חוות הדעת שצורפה לתצהירי התובעים בה טען המומחה מטעמם כי "**בבדיקה שביצעתי בדירה מס' 1 בקומת כניסה נאמר לי ע"פ דברי בעלת הדירה כי קיימת נזילה מדוד הנמצא בגג רעפים בבניין מעל לשטח כניסה לבניין, בבדיקתי לא נמצא עדות**".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/50/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטפטוף או נזילה מהגג". בכל הנוגע לטענות התובעים לעניין אופן חיבור הצנרת של הדוד, אני קובעת כי הנתבעת תביא איש מקצוע מטעמה שיסדיר את חיבור הצנרת באופן בטיחותי ואסתטי כאשר התובעים יאפשרו גישה לכל מקום שנדרש לצורך כך.

ה. סוף דבר:

31. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומורה לנתבעת כדלקמן:
 - א. להרוס את החומה הבנויה על גבי השטחים המשותפים וזאת בתוך 60 ימים.
 - ב. לפנות את הפסולת מן השטחים שמתוחמים היום בחומה ומהווים רכוש ממשותף בתוך 60 ימים.
 - ג. להסיר את ארבע המצלמות שהותקנו על ידה כך שתיוותר מצלמה אחת המכוונת לדירתה בלבד.
 - ד. להביא איש מקצוע מטעמה אשר יסדר את צנרת הדוד בצורה בטיחותית ואסתטית וזאת בתוך 30 ימים.
32. כיוון שהנתבעת הייתה מוכנה כל העת לסיים הסכסוך בדרך של פשרה אני מורה על חיובה בהוצאות משפט לטובת התובעים על הצד הנמוך בסך 1000 ש"ח.

ניתן היום, 23.8.2022, כ"ו אב תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום המקרקעין